



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Santa Marta, quince (15) de junio de dos mil dieciséis (2016)

MAGISTRADO PONENTE: EDGAR ALEXI VASQUEZ CONTRERAS

RADICACIÓN: N° 47 001 2331 003 2011 008425 00
ACCIONANTE: GABRIEL ANTONIO CARRERO TORRES
ACCIONADO: DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA- DIMAR –DISTRITO
DE SANTA MARTA- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.
MEDIO DE CONTROL: POPULAR

Procede la Sala a fallar en primera instancia el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

a) Pretensiones

El ciudadano GABRIEL ANTONIO CARRERO TORRES presentó demanda en ejercicio de la acción popular contra el **DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA- DIMAR –DISTRITO DE SANTA MARTA y MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE**, en la cual solicitó las siguientes declaraciones y condenas:

“Primero: A la Gobernación del Departamento del Magdalena:

- a) Se disponga lo pertinente a fin de que se incluya esta zona, en el menor tiempo posible, en situación de calamidad pública, por encontrarse dentro de la franja, en su momento estudiada, del Departamento del Magdalena comprendida entre Bocas de Ceniza y Punta Betón.*
- b) Igualmente se dé prioridad a este sector tal y conforme lo hizo con otros de no menos impacto, correspondientes a los Municipios de Ciénaga Pueblo Viejo y Sitio Nuevo, en oficio de fecha 8 de enero de 2010, el motivo la Resolución 001 de enero 18 de 2010, emanada de la Dirección de Gestión de Riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia, de la cual anexo fotocopia.*
- c) Que a través del Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres del Departamento del Magdalena, se proceda a incluir en el plan de acción correspondiente, lo relativo a la situación de Pozos Colorados, debiendo gestionar los recursos para los trabajos que se adelanten, teniendo como base los estudios y diagnósticos existentes; esto antes de que ocurran mayores complicaciones en predios del Estado, bienes de particulares y para propender por la vida e integridad de niños y adultos residentes en el área objeto de tratamiento.*

Segundo: A la Alcaldía del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta:

- a) *Que se proteja la prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, ejecutando las obras que no pongan en peligro la vida y otros derechos fundamentales de los residentes en el sector al igual que de sus visitantes.*
- b) *Que se proteja el derecho que la colectividad tiene a la VIDA ordenando adelantar las obras que no pongan en peligro de manera innecesaria, injusta y previsible la integridad, la salud y la vida de todas aquellas personas que transitan por el sector.*
- c) *Que se protejan los DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS que viven en el sector, ordenando de manera inmediata las obras, que no los obligue a correr riesgos innecesarios, injustos y previsible confinándolos sin poder hacer uso del espacio público, patrimonio de todos.*
- d) *"Que se proteja el DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD que tienen los vecinos del sector dado que el Señor Alcalde ya ha intervenido en actividades relacionadas con la construcción de obras de interés particular en el mismo sector tal y como lo conoció la opinión pública en el caso del conjunto denominado SIERRA LAGUNA, que bien vale la pena anotar, ha contribuido al deterioro del sector tal y como lo señalan los informes técnicos existentes.*
- e) *Que se proteja el derecho a un MEDIO AMBIENTE SANO.*

Con la participación activa de la comunidad se coordine la gestión articulada que se deba adelantar con la Nación y las demás entidades territoriales correspondientes.

Realizar actividades para prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental y tomar las medidas pertinentes conforme a la Ley para imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados en los casos que se han presentado.

Tercero: A la Dirección General Marítima (DIMAR), Entidad Representativa a Nivel Regional por la Capitanía de Puerto de Santa Marta:

Para que en cumplimiento del Decreto Ley 2324 de 1984 por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima (DIMAR), especialmente los numerales que adelante se anotan, así:

Aplicar, coordinar, fiscalizar y hacer cumplir las normas nacionales e internacionales tendientes a la preservación y protección del medio marino.

Regular, autorizar y controlar las concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso público de las áreas de su jurisdicción.

Regular, autorizar y controlar la construcción y el uso de las islas y estructuras artificiales en las áreas de su jurisdicción.

Autorizar y controlar los trabajos de dragado, relleno y demás obras de ingeniería oceánica en los terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso público de las áreas de su jurisdicción."

b) Los hechos

Afirma el demandante que desde hace algunos años en el sector de la zona costera de Pozos Colorados, donde se encuentra ubicado, entre otros asentamientos, el Condominio LAGOMAR MARINA CLUB se presenta un proceso erosivo que se ha incrementado hasta el punto de que por los fenómenos naturales como oleajes mayores, tormentas o mar de leva, los residentes temen por sus bienes y hasta por la propia vida.

Alegó que ninguna autoridad relacionada con este problema se ha ocupado de él, por lo cual solicitaron al INVEMAR una visita al sector para que con base en antecedentes y estudios existentes hiciera recomendaciones para contrarrestar la situación; y solicitaron a la Capitanía de Puerto de Santa Marta que informara las actividades que se debían

ejecutar para la recuperación, estabilización y protección de las playas, en avanzado estado de deterioro.

Es de conocimiento público la situación anómala que afecta a los pobladores de la zona costera, especialmente en la comprensión del Distrito de Santa Marta, que no se ha sido atendida con efectividad.

1.2. Trámite procesal

La demanda se admitió por auto de 1º de noviembre de 2011 que ordenó notificar como demandados al Distrito de Santa Marta, al Departamento del Magdalena y a la DIMAR, y como medida cautelar ordenó al Distrito de Santa Marta que, a más tardar dentro del término de 10 días, adoptara un plan de acción con su respectivo cronograma a fin de ejecutar en el menor tiempo posible las medidas de mitigación a efectos de prevenir un daño inminente.

Por auto de 21 de noviembre de 2011 se vinculó al Ministerio de Ambiente, a la Procuraduría General de la Nación para Asuntos Ambientales, al DADMA y a CORPAMAG.

Por auto de 6 de julio de 2012 se convocó a las partes a audiencia especial de pacto de cumplimiento; y a solicitud del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante proveído del 18 enero de 2013, se reprogramó dicha audiencia para el 18 de febrero de 2013.

Mediante auto de 28 de junio de 2013 se abrió a pruebas el proceso y el 18 de septiembre de 2013 se practicó inspección judicial con participación de un experto en Geología Marina y Costera en la zona afectada por la erosión, especialmente donde está ubicado LAGOMAR MARINA CLUB; y el 28 de febrero de 2014, por Secretaría, se corrió traslado a las partes del informe presentado el 17 de octubre de 2013.

Por auto del 11 de abril de 2014 se corrió traslado para que las partes y el Ministerio Público presentaran alegatos de conclusión.

1.3. La contestación

1.3.1. El Departamento del Magdalena¹ se opuso a las pretensiones afirmando que sí es posible que el proceso erosivo costero se haya agravado en lugares diferentes al sector entre Bocas Cenizas y Punta Betín después de que realizó estudios sobre el sector. No obstante, es al Distrito de Santa Marta a través del Comité Local de Prevención

¹ Fs. 76-78

y Atención de Desastres a quien corresponde realizar los estudios específicos de la problemática erosiva costera del sector de pozos colorados, formular proyectos, asignar o gestionar recursos financieros para su ejecución y solicitar a la Unidad de Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres que declare al sector de pozos colorados en calamidad pública.

Aseguró que no tiene competencia para declarar la calamidad pública en ese sector, y tampoco la tiene el Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres para elaborar un plan de acción correspondiente a la situación de Pozos Colorados, pues quien debe hacerlo es el Comité Local; no obstante lo anterior, el Comité Regional puede apoyar al Comité Local para atender dicha problemática.

1.3.2. El Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General Marítima, se opuso a las pretensiones de la demanda y manifestó no tener responsabilidad frente a lo pretendido, porque su competencia no le permite adelantar obras de protección en esa zona.

Afirmó que ha participado activamente en la atención de la problemática orientando a la comunidad de LAGOMAR en lo que corresponde a las obras de protección costera que se deban adelantar y/o acciones preventivas, incluidos estudios oceanográficos sobre el área afectada; y que la Capitanía de Puerto de Santa Marta no ha otorgado concesiones ni permisos de obras en el sector por no reunir con los requisitos de ley y la revisión técnica que garantice la protección de los derechos de toda la colectividad, en razón que una obra sin las especificaciones técnicas requeridas podría poner en riesgo la estabilidad de otras construcciones y/o edificaciones.

Señaló que no se encuentra delimitada la amenaza o vulneración a los derechos colectivos puesto que no se evidencian daños ambientales significativos susceptibles de aparecer en virtud de las construcciones levantadas en el predio denominado BAHÍA LOFT.

Explicó que los numerales 21 y 27 del artículo 5 del Decreto-Ley 2324 de 1998 le atribuyen la función de administración de los bienes de uso público que no demanda presupuesto de inversión sino de funcionamiento; que el artículo 2 ibídem le otorga jurisdicción sobre terrenos de bajamar y las playas; y que no tiene funciones relacionadas con la protección del derecho de goce de un ambiente sano y la existencia del equilibrio ecológico. De allí que no ha omitido el ejercicio de sus funciones ni vulnerado o amenazado los derechos alegados.

Aseguró que el Decreto Ley 1333 de 1986 atribuye a la Alcaldía de Santa Marta y a la Gobernación del Magdalena la función de asignar partidas de inversión para todas

aquellas obras de amoblamiento urbano que requieran las áreas afectadas por la erosión costera producto de la dinámica oceánica o fenómenos naturales en los distintos sectores de la jurisdicción, las cuales deben obedecer las especificaciones y caracterización que señale la Capitanía de Puertos o la DIMAR.²

1.3.3. La Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG -, describió las normas que regulan sus y funciones y las de la DIMAR y manifestó que se oponía a las pretensiones porque la competente para amparar los derechos colectivos invocados en la demanda esta última, máxime porque no están demostradas las causas del proceso erosivo que en la mayoría de casos, es intensificado por la intervención humana, manifestada principalmente en la construcción indiscriminada de estructuras, extracción de materiales y cambios en las corrientes marinas que no son de su conocimiento como autoridad ambiental.³

1.3.4. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible manifestó que no ha vulnerado ni amenazado los derechos colectivos alegados y, de conformidad con las Leyes 99 de 1993, 1444 de 2011 y el Decreto 3570 de 2011, no es un órgano ejecutor sino de gestión, encargado de fijar las políticas a nivel nacional sobre la protección de los recursos naturales renovables y del medio ambiente que deben ser ejecutadas por las demás autoridades ambientales, entre ellas las corporaciones autónomas regionales y los grandes centros urbanos, como municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón (1.000.000.00) de habitantes y los Distritos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla.

Señaló que la ciudadanía cuenta con mecanismos de participación ambiental que buscan regular los principios de protección y uso sostenible de los recursos naturales y le asigna al Estado, al igual que todas las personas, la obligación de proteger y conservar los recursos naturales de la Nación.

Propuso excepción de **falta de legitimación en la causa por pasiva**, en razón a que el Ministerio no debe responder por la eventual violación de los derechos colectivos, por lo cual se le tuvo demandado, careciendo de dicha calidad, por lo cual el juez no debe adoptar una decisión de mérito sino declararse inhibido para fallar el caso de fondo.⁴

1.4. Audiencia especial de pacto de cumplimiento

En aplicación del artículo 27 de la Ley 472 de 1998 se inició audiencia de pacto de cumplimiento el 18 de febrero de 2013 a las 9:00 a.m., la cual se suspendió porque el

² Folios 98-120

³ Folios 147-150

⁴ Folios 131-145

Distrito manifestó que no tenía conocimiento de las medidas cautelares ordenadas, y el 9 de abril de 2013 se reanudó; en la misma el Gerente de Infraestructura del Distrito de Santa Marta solicitó el término de 6 meses para para realizar los estudios previos, inscribir el proyecto en el banco de proyectos, y proceder a la asignación de rubros y a la ejecución. No obstante, no se llegó a ningún acuerdo conciliatorio y se ordenó compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para que investigara la posible omisión por parte de los funcionarios del Distrito de Santa Marta a las medida cautelar ordenada en auto de 1 de noviembre de 2012.

1.5. Alegatos de conclusión

Agotada la etapa probatoria, por medio de auto del 11 de abril de 2014, se corrió traslado a las partes por el término de cinco (5) días para que alegaran de conclusión.

1.5.1. La parte demandante no presentó alegatos de conclusión.

1.5.2. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y agregó que puede asumir compromisos de acuerdo con sus competencias legales, pero no por las asignadas a otras autoridades.

1.5.3. La Corporación Autónoma Regional del Magdalena manifestó que de acuerdo con el concepto dado por Jefe de Línea de Geología Marina y Costera del INVEMAR, las causas asociadas al proceso erosivo son algunas naturales y otras relacionadas con las construcciones que no son competencia de la entidad.

1.5.4. Afirmó que no ha vulnerado derecho colectivo alguno, pero tiene como propósito misional velar por la preservación, recuperación de la costa y la prevención de la erosión costera de la zona en su jurisdicción, razón suficiente para participar activamente en la recuperación de la costa y la prevención de la erosión costera en la zona, sin desconocer que la competencia ha sido delimitada de tal manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales.

1.5.5. Las Agentes del Ministerio Público Delegadas para Asuntos Administrativos y Ambientales emitieron un concepto de manera conjunta en el que manifestaron que las pruebas allegadas al proceso demuestran que existe un fenómeno grave de erosión costera en el sector por lo que se debe acceder a las pretensiones de la demanda e impartir órdenes tanto al Distrito como a la DIMAR.

1.5.6. La DIMAR alegó que la construcción de obras de infraestructura necesarias para la protección de los bienes de uso público incorporados al área urbana son de competencia de las autoridades municipales o departamentales, y si se encuentran

playas y terrenos de bajamar involucrados en dicha problemática, se requerirá el permiso pertinente para la intervención de dicha entidad, de conformidad con el Decreto Ley 2324 de 1984. Concluyó que no ha incumplido el ejercicio de sus funciones y no ha vulnerado o puesto en riesgo los derechos colectivos reclamados.

1.5.7. El Distrito de Santa Marta no presentó alegatos.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Generalidades de la acción popular

La acción popular, instituidas en el inciso primero del artículo 88 de la Constitución Política y reglamentada por la Ley 472 de 1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares.

Los derechos e intereses colectivos no son únicamente los enunciados en el artículo 4º de la Ley 472 de 1998, sino también los definidos como tales en la Constitución, las leyes ordinarias y los tratados internacionales celebrados por Colombia.

Los supuestos que deben probarse para que proceda la acción popular son los siguientes: **a)** una acción u omisión de la parte demandada, **b)** un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos, distintos del que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana y, **c)** la relación de causalidad entre la acción u omisión y la afectación de tales derechos e intereses.

El artículo 4º de la Ley 472/98 señala como derechos e intereses colectivos, entre otros: (...) **a)** El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; (...) **c)** La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; **d)** El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; (...) **g)** La seguridad y salubridad públicas; **h)** El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; **j)** el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, **l)** el derecho a la seguridad y prevención de desastre previsible técnicamente; **m)** la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas, de manera

ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes (...); precisamente los que el actor pretende que se le amparen en el presente caso.

El artículo 7º ibídem establece que los derechos e intereses colectivos se observarán y aplicarán de acuerdo a como están definidos y regulados en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales que vinculen a Colombia.

2.2. Derechos colectivos invocados.

2.2.1. Derecho colectivo al goce del espacio público

De acuerdo con el artículo 82 superior corresponde al estado velar por la "integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular".

El artículo 5º de la Ley 9ª de 1989 define el espacio público como "el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes.- Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares (...) y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo".

El derecho examinado no consiste solamente en la posibilidad de reclamar su uso por parte del público sino también el derecho a exigir su protección y conservación, no solo jurídica sino también física.

2.2.2. Con relación al derecho colectivo al ambiente sano y equilibrio ecológico, la Corte Constitucional anotó lo siguiente:

"...La Corte ha calificado al medio ambiente como un bien jurídico constitucionalmente protegido, en el que concurren las siguientes dimensiones: (i) es un principio que irradia todo el orden jurídico en cuanto se le atribuye al Estado la obligación de conservarlo y protegerlo, procurando que el desarrollo económico y social sea compatible con las políticas que buscan salvaguardar las riquezas naturales de la Nación; (ii) aparece como un derecho constitucional de todos los individuos que es exigible por distintas vías judiciales; OH) tiene el carácter de servicio público, erigiéndose junto con la salud, la educación y el agua potable, en un objetivo social cuyo realización material encuentra pleno fundamento en el fin esencial de propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la población del país; y (iv) aparece como una prioridad dentro de los fines del Estado, comprometiendo la responsabilidad directa del Estado al atribuirle los deberes de prevención y control de los factores de deterioro ambiental y la adopción de las medidas de protección.

En su reconocimiento general como derecho, la Constitución clasifica el medio ambiente dentro del grupo de los llamados derechos colectivos (C.P. art. 79), los cuales son objeto de protección judicial directa por vía de los acciones populares (C.P. art. 88).

La ubicación del medio ambiente en esa categoría de derechos, lo ha dicho la Corte, resulta particularmente importante, "ya que los derechos colectivos y del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por el interés universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos humanos de 'tercera generación'; sino que se le deben incluso con las generaciones que están por nacer"; toda vez que "fílo humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como sujeto universal del derecho." ⁵

El artículo 8° de la Constitución Política establece como obligación fundamental del Estado y de los ciudadanos velar por el cuidado de las riquezas culturales y naturales de la Nación. Además, en el capítulo de derechos colectivos (artículos 79 y 80 C.P.) y obligaciones específicas (art. 95-8 C.P.), se fijan los patrones generales que rigen la relación entre el ser humano y su entorno. Es así como los artículos anteriormente citados, consigna el deber en cabeza del Estado y de todos los habitantes de proteger el medio ambiente con el fin de prevenir y controlar los factores de deterioro del medio procurando su conservación, restauración, sustitución y desarrollo sostenible.

2.2.3. Sobre el derecho colectivo a la seguridad, salubridad y prevención de desastres, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia de 14 de abril de 2005, Consejero Ponente doctor GERMAN RODRIGUEZ VILLAMIZAR, radicación número 25000-23-25-000-2003- 01238-01 (AP), manifestó:

"En lo que respecta a los derechos colectivos relacionados con la seguridad y la salubridad públicas, los mismos han sido tratados como parte del concepto de orden público y se han concretado en las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha afirmado:

"Las restricciones a las libertades ciudadanas encuentran fundamento en el concepto de orden público, entendiendo por tal, las condiciones mínimas de seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad que deben existir en el seno de la comunidad para garantizar el normal desarrollo de la vida en sociedad. Para que estas condiciones mínimas se cumplan es necesario, por parte del Estado, a través de las respectivas autoridades, adelantar una labor preventiva que las haga efectivas: la seguridad, con la prevención permanente de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas; la tranquilidad, con la prevención de los desórdenes en general, ya se trate de lugares públicos o privados; la salubridad, con la prevención de factores patológicos que pongan en riesgo la vida, la salud o la integridad física de los ciudadanos; la moralidad, con la prevención de manifestaciones externas de conducta que no se ajusten a ciertos principios mínimos de respeto entre las personas y que, en algunos casos, se encuentran expresamente prohibidas por la ley!" (Resalta la Sala).

La salubridad y seguridad públicas son derechos colectivos y, por tanto, se deben proteger a través de las acciones populares. Su contenido general, implica, de acuerdo con la jurisprudencia citada, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos".

Como fin social del Estado, la seguridad y la salubridad públicas guardan relación directa

⁵ Corte Constitucional Sentencia C-632/11 Magistrado Ponente. Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZAMARTE.

con el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes (art. 366 CN), y por ello corresponde al Estado la prestación de los mismos de manera directa o indirecta.

2.3. Pronunciamiento sobre la excepción de falta de legitimación en la causa

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible propuso como excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva aduciendo que de acuerdo con las Leyes 99 de 1993 y 1444 de 2011 y el Decreto 3570 de 2011 no es un órgano ejecutor sino de gestión, encargado de fijar las políticas a nivel nacional sobre la protección de los recursos naturales renovables y del medio ambiente que deben ser ejecutadas por las demás autoridades ambientales y los centros urbanos, como municipios, distritos o áreas metropolitanas con poblaciones superiores a un millón de habitantes y los Distritos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla.

Para decidir la excepción alegada se debe tener en cuenta que el artículo 14 de la Ley 472 de 1998 la demanda debe dirigirse contra la autoridad o el particular cuya conducta amenaza o causa agravio a los derechos colectivos, por lo tanto en la demanda debe indicarse con claridad quiénes son esas personas o autoridades.

Ahora bien, el Consejo de Estado⁶ ha sostenido que el concepto de legitimación en la causa puede ser entendido 1) como legitimación de hecho", esto es como interrelación jurídica que nace de la imputación de una conducta en la demanda, y de la notificación de ésta al demandado, por lo cual, quien cita a otro y le atribuye está legitimado de hecho y por activa, y a quien cita y le atribuye está legitimado de hecho y por pasiva desde la notificación del auto admisorio de la demanda; y 2) como legitimación material entendida como la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, y para establecerla se debe examinar si existe o no relación real de la parte demandada o demandante con la pretensión que se le atribuye o la defensa que se hace, respectivamente, y constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito.⁷

En el presente caso el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible está legitimado de hecho en la causa por pasiva porque la Agente del Ministerio solicitó que se le vinculara al proceso como demandada y el Tribunal accedió a dicha vinculación y le notificó el auto admisorio de la demanda; y también está legitimada materialmente en la causa porque tiene funciones legales que, aunque relacionadas con el diseño de políticas y no de su

⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera ponente: Martha Sofía Sanz Tobón, Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil seis (2006)

⁷ Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2005, dictada en el expediente No. 15.648. M.P. Dra. María Elena Giraldo Gómez.

ejecución, son relevantes para la protección de las zonas costeras frente a un fenómeno erosivo que no se circunscribe al sector de pozos colorados, en la ciudad de Santa Marta, sino a un territorio mucho más amplio, como se demostrará al examinar las pruebas allegadas al proceso.

2.4. Planteamiento del problema a resolver

Corresponde a esta Corporación establecer si la comunidad del sector de Pozos Colorados está siendo afectada por un proceso de erosión costera y si de dicha situación afecta los derechos colectivos invocados en la demanda; y en tal caso, si las entidades demandadas son responsables de su violación o de la prevención o mitigación de los daños producidos por el fenómeno descrito.

2.5. Pruebas relevantes para decidir

Para establecer la afectación de los derechos colectivos invocados por el actor la Sala tendrá en cuenta los siguientes medios de prueba:

- Copia de la Resolución N° 001 de 2000, expedida por el Director de la Unidad del Riesgo del Ministerio del Interior y Justicia, "por la cual se declara la situación de calamidad pública en la Zona Costera del Departamento del Magdalena, reconociendo afectación en el sector costero de los Municipios de Sitionuevo, Pueblo Viejo y Ciénaga" (fs 5-7).
- Disco compacto contentivo del informe de erosión costera en el año 2008 realizado por AGUA & TERRA CONSULTORES S.A., *"Diagnóstico de la erosión costera del Departamento de Magdalena entre Bocas de Ceniza y Punta Betín y estudio de alternativas de solución"* (f. 177).
- Copia del Oficio de 31 de marzo de 2011, mediante el cual la Administradora del Condominio Lagomar Marina Club solicitó a la Capitanía de Puerto de Santa Marta que realizara una visita a la Zona de Pozos Colorados y emitiera concepto sobre el proceso erosivo por socavación e informara las actividades que se deben ejecutar para la recuperación, estabilización y protección de las playas que se encuentran en avanzado estado de deterioro (f. 8-10).
- Copia del Oficio N° 14201101060 MD-DIMAR-CPO4-ALITMA -021 suscrito por el Capitán de Fragata de la Capitanía de Puertos de Santa Marta el 4 de mayo de 2011, mediante el cual informa a la Administradora del Condominio Lagomar Marina Club que realizará una visita en el área de playa marítima de la Zona de Pozos Colorados el día 11 de abril del mismo año (f.11).

- Copia del Oficio de 12 de abril de 2011 mediante el cual la Administradora del Condominio Lagomar Marina Club solicitó al Capitán de Fragata de la Capitanía de Puertos de Santa Marta realizar una inspección con ingeniero oceanógrafo y solicita que se pronuncie sobre la posibilidad de recuperación de la playa, la realización de obras que prevengan el impacto del mar en el litoral e indique quién debe realizarlos (fs. 12-13).
- Concepto Técnico N° 01 de 30 de mayo de 2011, suscrito por el Perito Marítimo experto en Oceanografía Física de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, en el que rinde informe sobre la problemática de erosión costera que se están presentando en el sector de Lagomar (Pozos Colorados) y, en especial, con las obras oceánicas y de protección costera instaladas vecinas al proyecto urbanístico (f. 15-29).
- Copia del informe de reconocimiento de campo sobre erosión costera en el sector Pozos Colorados N° DGI-GEO- 1235 suscrito el 8 de julio de 2011 por el Director General del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives – INVEMAR, (fs. 30-50).
- Copia del fallo de 30 de mayo de 2012, proferido por el Ministerio de Defensa Nacional-Dirección General Marítima-Capitanía de Puerto de Santa Marta, mediante el cual sanciona al Condominio Lagomar por ocupación indebida de bienes de uso público, por las obras de protección costera no autorizadas y adelantadas sin el acompañamiento de un Perito Oceanógrafo (fs.253-261).
- Acta de la inspección judicial realizada el 18 de septiembre de 2013 con participación de perito en geología, en la cual que se realizó un recorrido por el sector de Pozos Colorados afectado gravemente por la erosión, se observó la construcción de 6 espolones localizados al sur de un canal cuya fecha de construcción no se conoce, que a su vez conecta con un lago. Se toman muestras fotográficas que ilustran la erosión de la zona de encerramiento del condominio y de la playa. Igualmente se toman fotografías del predio de LAGOMAR y del lugar donde se encontraba ubicada la torre de alumbrado que debió derrumbarse por motivos de la erosión. (fs. 370-371).
- Dictamen N° GPT-GEO-015-13 presentado por el Subdirector de Coordinación de Investigación de Invemar, donde se examinan las causas de la erosión costera que se ha venido presentando en el sector de pozos colorados y las posibles soluciones a la problemática. (Cuaderno anexo).
- Fotografías del estado del sector de Condominio Lagomar aportados por el demandante, que no se tendrán en cuenta para decidir por haberse aportado por fuera de las oportunidades legales ni haberse decretado como pruebas (fs.249-252).

2.6. Caso concreto

En el presente caso el accionante solicita la protección de varios derechos colectivos con ocasión del inminente riesgo que corre la zona de pozos colorados y particularmente donde se ubica el Conjuntos Residencial Lagomar Marina Club, por la ocurrencia del fenómeno de erosión costera.

Encuentra probado esta Sala dentro del proceso de la referencia que el fenómeno mencionado había sido advertido por la Gobernación del Magdalena y fue objeto de estudios contratados por ésta desde el año 2008 (f. 177), de lo cual da cuenta la Resolución 001 de 2010 que declaró la situación de calamidad pública en la zona costera del Departamento del Magdalena, cuya motivación informa sobre la erosión ocurrida entre Bocas de Ceniza, en límites con el Departamento del Atlántico y Punta Betín, extremos entre los cuales se encuentra el sector de Pozos Colorados, materia de preocupación del accionante, aunque dichos estudios centraron su atención y motivaron la acción de la entidad territorial, en esa oportunidad, en los tres puntos más críticos: 1) Kms. 19 y 53-55 de la carretera Ciénaga Barranquilla, 2) Municipios de Sitio Nuevo y Pueblo Viejo y 3) en el sector de Costa Verde, Municipio de Ciénaga (fs. 5 y 7).

Por otra parte, a iniciativa de los residentes del Condominio Lagomar (f. 8-10, 12 y 13) la Capitanía de Puertos de Santa Marta practicó visita en el área de playa marítima de Pozos Colorados el día 11 de abril del mismo año (f.11) y designó un Perito Marítimo experto en Oceanografía Física que rindió, el 30 de mayo de 2011, concepto técnico sobre la problemática de erosión costera que se está presentando en el sector de Lagomar (Pozos Colorados) y, en especial, con las obras oceánicas y de protección costera instaladas vecinas al proyecto urbanístico Lagomar y llegó a las siguientes conclusiones:

"1. Las obras que se adelantaron (canal navegable y espigones) han sufrido un significativo deterioro y se deben reparar buscando un equilibrio temporal entre las estructuras y la conformación de la playa.

2. Se observa muy indispensable el retiro de las bolsacretas actuando como barreras protectoras de la costa, considerando que su ubicación y dimensiones, no responden efectivamente al propósito con que se ha pensado su instalación y, por lo tanto, resulta necesario estimar un distanciamiento de estas estructuras con relación a los canales navegables.

3. Teniendo en consideración que ya existe un estado de erosión persistente y significativa sobre todo el sector costero, evaluar la reubicación de las palmeras que paulatinamente se están derrumbando y de las que aún se encuentran en pie, con el propósito de buscar una estabilidad del poco ancho de playa existente y permitir la recuperación natural por depositación de las arenas.

4. Técnicamente, no es recomendable establecer nuevas obras de protección costera ni de ingeniería oceánica, sin antes buscar en un lapso de tiempo considerablemente significativo, la recuperación natural de la playa acompañada del retiro de aquellas estructuras afectadas, la demolición de estructuras

sobredimensionadas y la reubicación de las barreras falladas y desgastadas.”
(Ver folios 15 a 29).

Se resalta del informe anterior el reconocimiento la afectación significativa de la zona costera por cuenta de la erosión y la necesidad de recuperar las playas descritas.

En la inspección judicial practicada por el Magistrado Ponente el 18 de septiembre de 2013 se realizó un recorrido por el sector de Pozos Colorados donde se constató el grave estado de erosión de las playas del sector y se tomaron muestras fotográficas que demuestran que apenas quedan unos pocos metros entre el mar y las construcciones, cuyos predios ya se encuentran afectados y rodeados de bultos de arena para evitar el ingreso del agua y se había derrumbado una torre de alumbrado por motivos de la erosión, entre otros hechos. (fs. 370-371).

En el dictamen pericial presentado por el Instituto de Investigación Marítima y Costera – INVEMAR- el día 17 de octubre de 2013 se dijo lo siguiente:

5. CAUSAS DE LA EROSIÓN

La erosión costera es un fenómeno que se ha presentado en la zona litoral de Lagomar y en general a lo largo diversos sectores ubicados a lo largo de toda la zona costera del Departamento del Magdalena. Determinar sus causas de manera específica es una tarea complicada dada la escasez de información permita tener una idea óptima de las variables que intervienen en el fenómeno erosivo de un área en particular.

Con la información que se cuenta, derivada de la visita hecha a campo y del análisis de las fotografías aéreas, se podría concluir que el problema erosivo en el sector de Lagomar estaría asociado principalmente a la falta y no circulación de sedimentos que permitan mantener en buen estado las playas (desbalance sedimentario) .

Esta falta de sedimentos es un problema general que está asociado al deterioro de las cuencas hidrográficas adyacentes (en este caso las de la SNSM) a causa de la tala de bosques y ampliación de fronteras forestales. Todos los cambios realizados cuenca arriba ponen a disposición cantidades de sedimento que, por las mismas modificaciones realizadas, no son arrastrados de forma continua hacia el mar. El desbalance sedimentario comienza con la pérdida en los caudales de agua. Así todo el sedimento disponible para ser depositado en las playas queda estancado cuenca arriba producto de un caudal insuficiente que permita su transporte. Durante los periodos de invierno, cuando el caudal aumenta, la descarga de sedimentos hacia el mar se hace efectiva, más sin embargo no logra mantener el equilibrio de las playas ya que gran parte de los sedimentos son arrastrados hacia la plataforma.

Así mismo, la intervención antropogénica, juega un papel fundamental en lo que respecta a las modificaciones en la circulación de los sedimentos del área. La construcción de estructuras, sean casas u obras de defensa (sin los permisos que demanda la normatividad vigente¹) muy cerca o sobre la zona de playa, bermas obstaculizan la circulación natural de material sedimentario transportado por las olas, corrientes, marea y vientos propiciando desequilibrios sedimentarios importantes que traen consigo aumentos considerables en la erosión.

De igual forma la tendencia erosiva observada también se ve influenciada, de manera general, por el Ascenso en el nivel del mar y los cambios climáticos.

Dentro del Caribe colombiano los verdaderos efectos del ascenso del nivel del mar no han sido estimados con exactitud debido a la poca información instrumental con la que se cuenta. Sin embargo, los datos existentes sobre las variaciones en el nivel del mar

en el Caribe colombiano, registran ascensos de 15 a 22 cm en los últimos 100 años. A partir de estos valores se calcula que pueden esperarse del orden de 2 a 5 mm por año, que llegarían a alcanzar entre 80 cm y 1 m para el año 2100. Estos valores de aumento en el nivel del mar para zonas planas, e incluso muchas de ellas un poco deprimidas cercanas a la línea de costa significa una pérdida paulatina de grandes áreas de terreno y la extensión de las inundaciones ocurridas durante los periodos invernales.

De igual forma en la tendencia erosiva del área influyen significativamente las variaciones en las condiciones climáticas. El oleaje en los últimos años ha presentado aumentos significativos en la altura asociados al incremento de huracanes y tormentas tropicales, cuyos coletazos se han sentido en la parte norte del Caribe colombiano. Rangel (2009) determinó que en los últimos años el paso de los huracanes Joan, registrado en octubre 1988, la tormenta tropical Iris en septiembre 1989, el huracán Cesar en julio de 1996 y más recientemente Dean (2007) que hicieron su desplazamiento por la costa de La Guajira y parte de la costa de la SNSM causaron retrocesos significativos y daños en diferentes estructuras.

Por último se debe señalar que aumentos anormales de altura de ola ocasionados por sistemas atmosféricos de bajas presiones denominados "mares de leva" generan retrocesos significativos en la zona. Este fenómeno, de carácter regional, afecta toda la costa Caribe durante los meses secos principalmente entre enero y marzo registrándose hasta cinco veces dentro de un mismo mes. Estos mares de leva causan impactos negativos manifestados principalmente con inundaciones en áreas cercanas a la línea de costa, diferentes grados de erosión y afectación de infraestructuras físicas (casas, muelles, obras de defensa

"7. CONCLUSIONES

La Línea de costa correspondiente al sector de Lagomar Marina Club viene sufriendo un proceso erosivo, que ha sido constante desde hace algunos años.

Desde 1975 hasta la actualidad el fenómeno erosivo ha sido el común denominador a lo largo de toda el área. Dentro del área fueron medidos retrocesos de hasta -17.76m al norte del canal de desagüe, hasta -48.84 m frente a Lagomar Marina Club, y de hasta -77.41m al sur de Lagomar.

Las evidencias indican que la erosión en el sector de Lagomar estaría asociada principalmente a la falta y no circulación de sedimentos que permitan mantener en buen estado las playas (desequilibrio sedimentario). Esta falta de sedimentos está asociada a dos factores: I) deterioro de las cuencas hidrográficas y II) la intervención antropogénica asociada a la construcción de estructuras, que han obstaculizado la circulación natural del material sedimentario.

Así mismo, las tendencias erosivas observadas se ven influenciadas, de manera general por el ascenso en el nivel del mar y los cambios climáticos.

Cualquier tipo de solución o medida de control y/o mitigación de la erosión, debe ser concebida de forma integral, sin pensar en soluciones puntuales y/o aisladas. Para esto se sugiere seguir la normatividad vigente que brinda una serie de términos de referencia para los estudios oceanográficos utilizados como soporte para la propuesta de obras o actividades que afecten la dinámica costera"⁶.

El dictamen anterior, decretado durante la inspección judicial, no fue materia de objeciones; proviene de una entidad altamente especializada y de un profesional calificado en Oceanografía que a juicio del Tribunal y está rendido en términos claros y precisos y describe una situación que, además, concuerda con los demás medios de prueba. El autor del dictamen reconoce la escasez de información sobre la materia y manifiesta que lo rinde con base en la visita de campo y el análisis de fotografías aéreas que acompaña.

⁶ Informe de peritaje Lagomar Marina Club. CPT-GEO-015-13. INVEMAR. Folio 28.

El conjunto de las pruebas descritas no deja lugar a dudas acerca de que el Sector de Pozos Colorados sufre un acelerado proceso de erosión costera, que lo ha llevado a perder entre 17 y 77 metros, aproximadamente, y amenaza con seguir avanzando, con lo cual se pone en riesgo a las personas que allí residen y desarrollan actividades, así como su entorno y sus bienes.

No hay noticia de que alguna autoridad competente haya desarrollado actividades capaces de detener o prevenir en forma efectiva el fenómeno descrito, y si bien la DIMAR ha realizado algunas recomendaciones y adelantado estudios que podrían contribuir al diagnóstico de la situación, no se trata de un esfuerzo conjunto y coordinado con las demás autoridades - distritales, departamentales y nacionales - llamadas a dar respuesta al problema por razón de sus competencias, como lo recomienda el dictamen descrito previamente.

La situación descrita entraña sin duda una violación de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación y restauración, puesto que amenaza la línea costera y aún las estructuras construidas a su alrededor, entre ellas las de uso residencial; desequilibrio que a juzgar por el dictamen descrito resulta de la tala de bosques de la Sierra Nevada de Santa Marta y su influencia en las fuentes hídricas que desembocan en el mar, lo cual disminuye la cantidad de sedimentos y su circulación; del cambio climático, los mares de leva y fenómenos atmosféricos como los huracanes y el aumento del nivel del mar, entre otros factores.

También está amenazado el derecho colectivo al goce de los bienes de uso público por el riesgo de que desaparezcan las playas del sector descrito; al igual que la seguridad pública, dada el progresivo avance del nivel del mar, cercano a las construcciones de la zona; y a prevención de desastre previsible técnicamente.

No sobra agregar que, tal como se precisó en el dictamen, la intervención del hombre mediante la construcción de estructuras, como casas u obras de defensa sin los permisos que demanda la normatividad vigente, muy cerca o sobre la zona de playa, obstaculizan la circulación natural de material sedimentario transportado y ello amenaza el derecho colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

No encuentra la Sala, por otra parte, prueba alguna de que actualmente el proceso erosivo mencionado guarde relación con la violación de derechos colectivos al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública ni el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.

La violación y amenaza a los derechos colectivos vulnerados amerita la intervención de las autoridades demandadas, de acuerdo con sus competencias.

2.7. Responsabilidad de las entidades demandadas en la protección de los derechos colectivos afectados.

La Constitución Política de Colombia en su artículo 80 estableció la obligación del Estado de velar por la protección del medio ambiente y la prevención de los posibles daños que el deterioro del mismo pudiera ocasionar, así:

"Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas".

La Sala determinará, en primer lugar, las competencias de las entidades públicas vinculadas a la presente acción para establecer a quien le corresponde ejecutar las obras, solicitar y conceder permisos y eventualmente declarar la calamidad pública, así como las demás medidas necesarias para amparar los derechos violados a los miembros de la comunidad del sector de pozos colorados; y precisará igualmente las entidades que tienen funciones de inspección, vigilancia y control en la materia.

- El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

La Ley 489 de 1998, "por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones", establece en su artículo 59 lo siguiente:

"Funciones. Corresponde a los ministerios y departamentos administrativos, sin perjuicio de lo dispuesto en sus actos de creación o en leyes especiales:

- 1. Preparar los proyectos de ley relacionados con su ramo.*
- 2. Preparar los proyectos de decretos y resoluciones ejecutivas que deban dictarse en ejercicio de las atribuciones que corresponden al Presidente de la República como*

suprema autoridad administrativa y dar desarrollo a sus órdenes que se relacionen con tales atribuciones.

- 3. Cumplir con las funciones y atender los servicios que les están asignados y dictar, en desarrollo de la ley y de los decretos respectivos, las normas necesarias para tal efecto.*
- 4. Preparar los anteproyectos de planes o programas de inversiones y otros desembolsos públicos correspondientes a su sector y los planes de desarrollo administrativo del mismo.*
- 5. Coordinar la ejecución de sus planes y programas con las entidades territoriales y prestarles asesoría, cooperación y asistencia técnica.*
- 6. Participar en la formulación de la política del Gobierno en los temas que les correspondan y adelantar su ejecución.*
- 7. Orientar, coordinar y controlar, en la forma contemplada por las respectivas leyes y estructuras orgánicas, las superintendencias, las entidades descentralizadas y las sociedades de economía mixta que a cada uno de ellos estén adscritas o vinculadas.*
- 8. Impulsar y poner en ejecución planes de desconcentración y delegación de las actividades y funciones en el respectivo sector.*
- 9. Promover, de conformidad con los principios constitucionales, la participación de entidades y personas privadas en la prestación de servicios y actividades relacionados con su ámbito de competencia.*
- 10. Organizar y coordinar el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo correspondiente.*
- 11 Velar por la conformación del Sistema Sectorial de Información respectivo y hacer su supervisión y seguimiento.*

El Decreto 3570 de 2011 "Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible" su artículo 2º establece:

"Además de las funciones determinadas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y en las demás leyes, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cumplirá las siguientes funciones:

- 1. Diseñar y formular la política nacional en relación con el ambiente y los recursos naturales renovables, y establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los mares adyacentes, para asegurar su conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente.*
- 2. Diseñar y regular las políticas públicas y las condiciones generales para el saneamiento del ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural, en todos los sectores económicos y productivos.*
- 3. Apoyar a los demás Ministerios y entidades estatales, en la formulación de las políticas públicas, de competencia de los mismos, que tengan implicaciones de carácter ambiental y desarrollo sostenible. Y establecer los criterios ambientales que deben ser incorporados en esta formulación de las políticas sectoriales.*
- (...)5. Orientar, en coordinación con el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, las acciones tendientes a prevenir el riesgo ecológico.*
- 6. Preparar, con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación, los planes, programas y proyectos que en materia ambiental, o en relación con los recursos*

naturales renovables y el ordenamiento ambiental del territorio, deban incorporarse a los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones que el Gobierno someta a consideración del Congreso de la República.

(...)9. Dirigir y coordinar el proceso de planificación y la ejecución armónica de las actividades en materia ambiental de las entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental -SINA-, dirimir las discrepancias ocasionadas por el ejercicio de sus funciones y establecer criterios o adoptar decisiones cuando surjan conflictos entre ellas en relación con la aplicación de las normas o con las políticas relacionadas con el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables o del ambiente.

(...) 11. Coordinar, promover y orientar las acciones de investigación sobre el ambiente y los recursos naturales renovables y sobre modelos alternativos de desarrollo sostenible.

(...) 19. Las demás señaladas en las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 que no resulten contrarias a lo dispuesto en el presente Decreto."

El Departamento del Magdalena

La Constitución Política establece, respecto de los departamentos, lo siguiente:

"ARTICULO 298. Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución.

Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes.

La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Constitución les otorga."

El artículo 356 ibídem establece que "salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y de los Departamentos, Distritos, y Municipios. Para efecto de atender los servicios a cargo de éstos y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación, se crea el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios" y además, que "teniendo en cuenta los principios de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad, la ley señalará los casos en los cuales la Nación podrá concurrir a la financiación de los gastos en los servicios que sean señalados por la ley como de competencia de los departamentos, distritos y municipios...".

El Decreto 1222 de 1986 Modificado por la Ley 617 de 2000 "Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental" establece en su artículo 7º lo siguiente:

ARTÍCULO 7º-Corresponde a los departamentos:

a) Participar en la elaboración de los planes y programas nacionales de desarrollo económico y social y de obras públicas y coordinar la ejecución de los mismos (...).

b) Cumplir funciones y prestar servicios nacionales, o coordinar su cumplimiento y prestación, en las condiciones que prevean las delegaciones que reciban y los contratos o convenios que para el efecto celebren.

c) Promover y ejecutar, en cumplimiento de los respectivos planes y programas nacionales y departamentales actividades económicas que interesen a su desarrollo y al bienestar de sus habitantes.

d) Prestar asistencia administrativa, técnica y financiera a los municipios, promover su desarrollo y ejercer sobre ellos la tutela que las leyes señalen.

e) Colaborar con las autoridades competentes en la ejecución de las tareas necesarias por la conservación del medio ambiente y disponer lo que requiera la adecuada preservación de los recursos naturales.

f) Cumplir las demás funciones administrativas y prestar los servicios que les señalen la Constitución y las leyes.

La Ley 715 de 2001, por su parte, establece en el artículo 74 que “los Departamentos son promotores del desarrollo económico y social dentro de su territorio y ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios.”

En lo que atañe a la gestión de riesgos, la ley 1523 de 2012, Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, establece en el artículo 2º que la misma “es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano”; el artículo 3º los somete a principios de igualdad, protección, solidaridad social, auto-conservación, participación, diversidad cultural, interés público o social, precaución, sostenibilidad ambiental, gradualidad, sistémico, coordinación, concurrencia, subsidiariedad, así como de oportuna información.

El artículo 9º ibídem establece que son instancias de dirección del sistema nacional el Presidente de la República, el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, el Gobernador en su respectiva jurisdicción, y el Alcalde distrital o municipal en su respectiva jurisdicción.

El artículo 12 señala que “los Gobernadores y Alcaldes son conductores del sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción; el artículo 13 ibídem que “los gobernadores son agentes del Presidente de la República en materia de orden público y desarrollo, lo cual incluye la gestión del riesgo de desastres... y como jefes de la administración seccional respectiva tienen el deber de poner en marcha y mantener la continuidad de los procesos de gestión del riesgo de desastres en su territorio, así como integrar en la planificación del desarrollo departamental, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo, especialmente a través del plan de desarrollo departamental y demás instrumentos de planificación bajo su responsabilidad. Además, son la instancia de coordinación de los municipios que existen en su territorio. En consecuencia, están a cargo de las competencias de coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva respecto de los municipios de su departamento”.

El artículo 15 instituye las siguientes instancias de orientación y coordinación: 1. Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo. 2. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 3. Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo. 4. Comité Nacional para la Reducción del Riesgo. 5. Comité Nacional para el Manejo de Desastres. 6. Consejos departamentales, distritales y municipales para la gestión del riesgo.

El Distrito de Santa Marta

De acuerdo con el artículo 311 de la Carta Política al municipio le corresponde prestar los servicios públicos que determina la ley, construir obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo del territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de los habitantes y cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y las leyes.

De conformidad con el artículo 3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012, le corresponde al municipio cumplir las siguientes funciones:

"1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley.

2. Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de desarrollo departamental, (...)

3. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. (...)

(...) 9. Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales, de acuerdo con las leyes y teniendo en cuenta los instrumentos definidos por la UPRA para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural. Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales en armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos. (...)

10. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, de conformidad con la Constitución y la ley. (...)

El artículo 13 de la Ley 768 de 2002, *"Por la cual se adopta el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario e Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta"*, se estableció que los Distritos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla ejercerán, dentro del perímetro urbano de la cabecera distrital, las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano, en los mismos términos del artículo 66 de la Ley 99 de 1993.

A su turno, la Ley 1617/13 *"Por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales"*, establece:

ART. 26. Atribuciones. *Los concejos distritales ejercerán las atribuciones que la Constitución y las leyes atribuyen a los concejos municipales.*

Adicionalmente ejercerán las siguientes atribuciones especiales:

(...) 2. Dictar, con sujeción a la Constitución y la ley, las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales, el espacio público y el medio ambiente con criterios de adaptación al cambio climático.

9. Promover y estimular la industria de la construcción, especialmente la de vivienda, verificando el cumplimiento de las normas de uso del suelo, y la prestación adecuada de los servicios públicos. (...).

ART. 31. Atribuciones principales. Además de las funciones asignadas en la Constitución, la ley y los acuerdos distritales, al alcalde distrital dentro de la jurisdicción de su distrito le corresponde ejercer las siguientes atribuciones:

1. Orientar la acción administrativa de las autoridades y dependencias distritales hacia el desarrollo territorial integral, considerado como un factor determinante para impulsar el desarrollo económico y mejoramiento social de la población del respectivo distrito

2. La ejecución de estas políticas deberá coordinarse entre los funcionarios de las entidades distritales, departamentales y los de las instituciones nacionales que estén localizadas en jurisdicción del distrito, en las áreas especiales de acuerdo con su vocación, sean estas públicas o privadas, procurando en tales casos la participación de la comunidad.

3. Presentar proyectos de acuerdo sobre los planes o programas de desarrollo económico y social y de obras públicas, con énfasis en aquellos que sean de especial interés para el distrito, de acuerdo con su vocación.

(...) 5. Impulsar el crecimiento económico y garantizar la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la sostenibilidad ambiental del distrito para garantizar adecuadas condiciones de vida de la población.

6. Promover la coordinación y la concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales en materia territorial, para lograr el mejoramiento de la gestión distrital. (...)

(...) 8. Adelantar la gestión del riesgo con criterios de adaptación al cambio climático.

PAR. Cuando en ejercicio de sus competencias constitucionales o legales alguna autoridad, organismo o entidad deba realizar acciones que conlleven intervención en el territorio del respectivo distrito, se deberá coordinar y concertar lo pertinente con el alcalde distrital. En caso de desacuerdo u oposición del alcalde se acudirá a las instancias correspondientes según la naturaleza del asunto y la de las entidades u organismos afectados. (...)"

No sobra agregar que en materia de gestión de riesgos la Ley 1523 de 2012 califica a en el artículo 12 a los Gobernadores y Alcaldes como "los conductores del sistema nacional en su nivel territorial" y el artículo 14 ibídem establece que "los Alcaldes representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio y es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción, y que deberán integrar en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública".

Al proceso no se allegaron los actos administrativos que regulan el Departamento Administrativo Distrital Del Medio Ambiente – DADMA. No obstante, por tratarse de una dependencia que por su naturaleza carece de personería jurídica, las funciones del Distrito en materia ambiental se atribuyen en este proceso al jefe de la administración municipal, sin perjuicio de que para su cumplimiento acuda a las dependencias a las que los acuerdos y decretos correspondientes hayan asignado y delegado funciones.

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena

De conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993⁹, las Corporaciones Autónomas Regionales tienen por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables. Igualmente, deben velar por la cumplida y oportuna aplicación de las disposiciones legales vigentes sobre disposición, administración, manejo y aprovechamiento de dichos recursos, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Entre sus funciones se resalta las siguientes:

1) Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción;

2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;

(...)

5) Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten;

6) Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones, cuando no correspondan al ejercicio de funciones administrativas;

(...) 12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, ...estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos;

(...) 19) Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes;

20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura

⁹ Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.

cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables; (...).

23) Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirles en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación;

(...) 32) Numeral adicionado por artículo 1 del Decreto 3565 de 2011. Hacer evaluación, seguimiento y control de los factores de riesgo ecológico y de los que puedan incidir en la ocurrencia de desastres naturales y coordinar con las demás autoridades las acciones tendientes a prevenir la emergencia o a impedir la extensión de sus efectos."

"ARTÍCULO 66. COMPETENCIAS DE GRANDES CENTROS URBANOS. Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano. Además de las licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación.

"Los municipios distritos o áreas metropolitanas de que trata el presente artículo asumirán ante las Corporaciones Autónomas Regionales la obligación de transferir el 50% del recaudo de las tasas retributivas o compensatorias causadas dentro del perímetro urbano y de servicios, por el vertimiento de afluentes contaminantes conducidos por la red de servicios públicos y arrojados fuera de dicho perímetro, según el grado de materias contaminantes no eliminadas con que se haga el vertimiento."

La Dirección General Marítima.

El Decreto Ley 2324 de 1984 "Por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima y Portuaria" establece en su artículo 2 lo siguiente:

"Artículo 2º Jurisdicción. La Dirección General Marítima y Portuaria ejerce su jurisdicción hasta el límite exterior de la zona económica exclusiva, en las siguientes áreas: aguas interiores marítimas, incluyendo canales intercostales y de tráfico marítimo; y todos aquellos sistemas marinos y fluviomarinos; mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, lecho y subsuelo marinos, aguas suprayacentes, litorales, incluyendo playas y terrenos de bajamar, puertos del país situados en su jurisdicción, islas, islotes y cayos y sobre los ríos que a continuación se relacionan, en las áreas indicadas"

El artículo 5º del mencionado decreto establece las funciones a cargo de la Dirección General Marítima, dentro de las cuales están las siguientes:

"Artículo 5º. Funciones y atribuciones. La Dirección General Marítima y Portuaria tiene las siguientes funciones:

1º Asesorar al Gobierno en la adopción de políticas y programas relacionados con las actividades marítimas y ejecutarlas dentro de los límites de su jurisdicción.

2º Dirigir, regular, controlar y promover el desarrollo de la Marina Mercante, la investigación científica marina y el aprovechamiento de los recursos del mar.

(...) 19. Aplicar, coordinar, fiscalizar y hacer cumplir las normas nacionales e internacionales tendientes a la preservación y protección del medio marino.

(...) 21. Regular, autorizar y controlar las concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso público de las áreas de su jurisdicción.

22. Regular, autorizar y controlar la construcción y el uso de las islas y estructuras artificiales en las áreas de su jurisdicción.

(...) 26. Autorizar y controlar los trabajos de dragado, relleno y demás obras de ingeniería oceánica en los terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso público de las áreas de su jurisdicción.

27. Adelantar y fallar las investigaciones por violación a las normas de Marina Mercante, por siniestros marítimos, por violación a las normas de reserva de carga, por contaminación del medio marino y fluvial de su jurisdicción, por construcciones indebidas o no autorizadas en los bienes de uso público y terrenos sometidos a la jurisdicción de la Dirección General Marítima y Portuaria, por la violación de otras normas que regulan las actividades marítimas e imponer las sanciones correspondientes. (Nota: La Corte Constitucional declaró exequible este numeral en la Sentencia C-212 del 28 de abril de 1994, salvo las expresiones resaltadas, las cuales fueron declaradas inexequibles en la misma Sentencia.).

28. Asesorar al Gobierno sobre acuerdos, convenios y tratados internacionales en materia marítima y velar por su ejecución. 29. En general, desarrollar las actividades y programas que se relacionen con el objeto y fin de la Dirección General Marítima y Portuaria.

Conclusiones

Las normas transcritas previamente asignan a todas las autoridades demandadas funciones cuyo cumplimiento coordinado resulta necesario para el manejo del fenómeno erosivo de la línea costera, sea para impedirlo o para paliar o manejar sus efectos sobre el medio ambiente marino y continental, así como para evitar las consecuencias nocivas sobre los derechos colectivos de las comunidades asentadas en el entorno.

En efecto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene a su cargo, entre otras funciones, el diseño de políticas vinculantes en el sector del medio ambiente y la preparación de los proyectos y normas que regulan el sector, así como la coordinación de la ejecución de sus planes y programas con las entidades territoriales, a quienes debe prestarles asesoría, cooperación y asistencia técnica; y debe igualmente dirigir y coordinar el proceso de planificación y la ejecución armónica de las actividades en materia ambiental de las entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental y coordinar, promover y orientar las acciones de investigación sobre el ambiente y los recursos naturales renovables y sobre modelos alternativos de desarrollo sostenible.

Al Departamento del Magdalena corresponde, entre otras funciones, planificar y promover el desarrollo económico y social de su territorio y ejercer funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios; colaborar con las autoridades competentes en la ejecución de las tareas necesarias por la conservación del medio ambiente y disponer lo que requiera la adecuada preservación de los recursos naturales. Y el Gobernador en particular es el conductor y máximo responsable del sistema nacional

de gestión de riesgos en su nivel territorial, donde funciona el Consejo Departamental para la gestión del riesgo.

A la Alcaldía Distrital de Santa Marta, por su parte, le corresponde construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo del territorio, elaborar los planes de desarrollo en concordancia con el plan de desarrollo departamental; formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de los usos del suelo; velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente; y, dentro del perímetro urbano de la cabecera distrital, las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano. A su concejo compete dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales, el espacio público y el medio ambiente con criterios de adaptación al cambio climático, así como promover y estimular la industria de la construcción, especialmente la de vivienda, verificando el cumplimiento de las normas de uso del suelo; y a su alcalde garantizar la sostenibilidad ambiental del distrito para garantizar adecuadas condiciones de vida de la población; y adelantar la gestión del riesgo con criterios de adaptación al cambio climático.

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena, tiene a su cargo, entre otras funciones, las de ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables; ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción; ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, y la expedición de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos; el manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción; ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables; y realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirles en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación; etc.

Finalmente, a la Dirección General Marítima y Portuaria compete ejercer la jurisdicción del Estado hasta el límite exterior de la zona económica exclusiva, en las áreas descritas en la ley; la investigación científica marina y el aprovechamiento de los recursos del mar;

la regulación, autorización y control de las concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso público de las áreas de su jurisdicción y de las obras de ingeniería oceánica en los terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso público de las áreas de su jurisdicción, entre otras funciones..

Ahora, el fenómeno erosivo que afecta la línea costera en el sector de Pozos Colorados, hace parte del Distrito de Santa Marta y, de acuerdo con lo probado, se extiende, al menos, entre Bocas de Ceniza y Punta Betín, esto es, buena parte del Departamento del Magdalena, de modo que la situación local objeto de estudio en este proceso está vinculado a fenómenos ambientales más amplios, cuyo tratamiento debe avocar cada una de las autoridades **en el ámbito de sus competencias; ello en aplicación de los principios de complementariedad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad.**

Adicionalmente, se debe considerar que el fenómeno erosivo descrito debe ser objeto de dos clases de tratamiento, el primero de los cuales debe estar orientado a la gestión del riesgo para conjurar la amenaza inminente a los habitantes del sector de pozos colorados y demás que se identifiquen en el Departamento del Magdalena y el segundo, a la toma de decisiones llamadas a ejecutarse en un mediano y largo plazo.

En respeto al derecho al debido proceso y a la defensa no se impartirán órdenes a los Municipios del Departamento del Magdalena que no se vincularon al proceso.

En suma, la Sala considera necesario impartir órdenes al Gobernador del Departamento y al Alcalde del Distrito de Santa Marta para que convoquen a los Consejos Distrital y Regional de Gestión de Riesgos, junto con las demás autoridades demandadas, a efectos de que declaren, si fuera necesario, la situación de desastre y calamidad pública y establezcan el plan de acción específico y efectúen su seguimiento y evaluación; y posteriormente hagan la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo derivado de la erosión costera y para el manejo de desastres.

Se deberá ordenar a las autoridades demandadas que conformen una mesa de trabajo que defina y efectúen estudios sobre el estado de erosión costera denunciado y sus causas; y recomiende las políticas y acciones que deben ejecutar cada una de ellas en el marco de sus competencias, particularmente sobre los planes de desarrollo, el plan de ordenamiento territorial y los presupuestos. Todo ello de conformidad con cronogramas estrictos, para lo cual el Departamento tendrá a su cargo la intermediación entre las autoridades territoriales y la Nación.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Magdalena, Administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero: Declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Segundo: Amparar los derechos colectivos invocados por el actor al goce del espacio público, al ambiente sano y equilibrio ecológico, a la seguridad y salubridad pública y a la a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

Tercero: Como consecuencia de la anterior declaración se ordena:

Al Gobernador del Departamento y al Alcalde del Distrito de Santa Marta que convoquen en un término máximo de cinco días contados desde la ejecutoria del fallo a los Consejos Distrital y Regional de Gestión de Riesgos, a los cuales deberán acudir, al igual que el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o un delegado suyo, el Director de CORPAMAG y el Capitán de Puerto de Santa Marta.

Dichos Consejos examinarán si están reunidas las condiciones para la declaración de desastre y calamidad pública y en caso afirmativo harán dicha declaración, establecerá el plan de acción específico y efectuará su seguimiento y evaluación. Todo ello sujeto a términos estrictos.

En sucesivas reuniones dichos Consejos deberán efectuar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo derivado de la erosión costera y para el manejo de desastres.

Se ordena igualmente a las autoridades demandadas que conformen una mesa de trabajo en la que se definirán los estudios que se deben adelantar para establecer el estado de erosión costera en el Departamento del Magdalena, así como sus causas; y recomiende las políticas y acciones que deben emprender cada una de ellas en el marco de sus competencias, particularmente la forma en que se deben introducir modificaciones en los planes de desarrollo y presupuestos departamental y distrital, las obras que se deban ejecutar a cargo del Departamento del Magdalena, del Distrito de Santa Marta y de CORPAMAG, y las modificaciones que se deban introducir en el plan de ordenamiento

territorial del Distrito para enfrentar el proceso erosivo de la costa; así como los compromisos de la DIMAR y del Ministerio del Medio Ambiente.

Los estudios deberán ejecutarse en un término que no supere los tres meses a partir de la ejecutoria de la sentencia y las modificaciones a los planes de desarrollo departamental y distrital, al plan de ordenamiento territorial del Distrito y a los presupuestos de dichas entidades, deberá efectuarse dentro de los tres meses siguientes, a efectos de que dichas entidades puedan comprometer sus recursos en la prevención, control y manejo de los efectos de la erosión costera a partir de la actual vigencia fiscal.

El Departamento tendrá a su cargo la intermediación entre las autoridades territoriales y la Nación para el cumplimiento de este fallo.

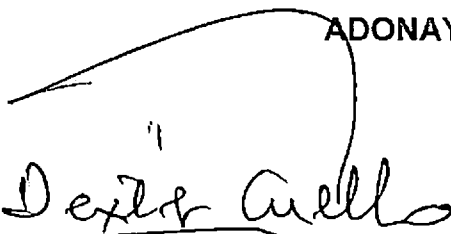
Cuarto: Conformar un Comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia integrada por la parte demandante, la Procuraduría Delegada ante esta Corporación y la Procuraduría Agraria y Ambiental del Magdalena, CORPAMAG, DIMAR, el Alcalde Distrital de Santa Marta; la Gobernadora del Departamento del Magdalena y la Defensoría del Pueblo.

Quinto. Mientras no quede ejecutoriada esta decisión se mantienen vigentes las medidas cautelares decretadas.

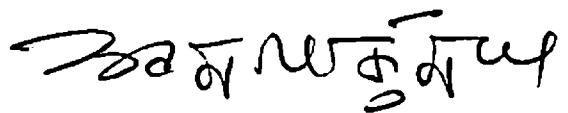
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



ADONAY FERRARI PADILLA
Presidente



DEXTER EMILIO CUELLO VILLARREAL
Magistrado



EDGAR ALEXI VÁSQUEZ CONTRERAS
Magistrado